

개선 요구

1. 제 목 : 동산 직접매입 후 재임대 관련 요강 등 정비 필요
2. 소관부점 : 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항 제13호에 캠프코 동산금융지원(주)로부터 위탁받은 동산·채권담보부채권 및 동산담보물의 인수·관리·처분 업무를 수행하고 있으며

캠프코동산금융지원(주)로부터 위탁받은 동산·채권담보부채권과 동산담보물의 인수 및 정리 업무 등과 관련하여 수탁 업무의 수행을 위한 기준, 절차 및 방법을 정한 「캠프코동산금융지원(주)수탁 업무요강」(이하 “동산 요강”이라 한다)의 소관부점이다.

한편, 동산 요강 제2조 제13호에 따르면 “직접매입 후 재임대(Sale & Leaseback)” (이하 “동산 S&LB”라 한다)란 구조개선기업으로부터 동산담보물을 인수 후 그 자산을 지원기업¹⁾에 재임대하는 것을 말하며

이에 따라 [표 1]과 같이 감사일 현재 10개 지원기업의 동산담보물 약 150억 원을 인수하여 재임대 하고 있다.

1) 직접매입 후 재임대(Sale & Leaseback) 프로그램에 선정된 기업

[표 1] 동산 S&LB 현황

(단위: 백만 원)

순 번	인수일	양도기업	동산 내역	인수대금	월 임대료
--------	-----	------	-------	------	-------

“기재 생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 “내규”란 한국자산관리공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화된 것을 말하며

같은 규정, 조 제1호 라목에 따르면 요강은 규정 및 세칙에서 위임된 사항이나 운영·업무방침 등에 관한 세부적 사항을 정하는 규범으로 명시되어 있다.

한편, 유사 업무인 부동산 S&LB는 연체임대료 관리에 있어 「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」과 임대차계약서 조항에 따라 업무를 처리 하였으나 기준 정립 및 관리 강화를 위해 2021. 12월 「구조개선 기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(이하 “부동산 요강”이라 한다)에 임대관리 업무 13개 조항을 신설한 바 있다.

따라서, 동산 S&LB 또한 관련 업무가 착오나 누락 없이 처리될 수 있도록 주요 업무처리는 동산 요강에 반영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

먼저, 동산 S&LB과 부동산 S&LB의 임대료 및 재매입의 구조를 살펴보면

동산 S&LB의 경우 재매입대금이 임대료에 포함되어 있어 임대차 기간 종료 시 까지 임대료를 모두 납부하면 재매입이 성립되며

부동산 S&LB의 경우 재매입대금이 임대료에 포함되어 있지 않으며 자산매각 후 1년 이후 부터 임대차기간 만료 3개월 전까지 우선 매수권을 행사하고 재매입대금²⁾을 납부하면 재매입 할 수 있는 구조로

임대료에 재매입대금 포함 유무에 차이가 있으나 임대관리에 있어서는 위 두 가지 업무가 상당부분 유사하다.

그런데 동산 S&LB 업무와 관련하여 동산 요강 및 동산 임대차계약서에서 정한 내용과 부동산 요강 내용을 비교한 결과

2) 부동산 요강 제55조(매각가격의 산정 등) ① 제54조의 우선매수권 또는 매수청구권을 행사하는 경우 부동산의 매각가격은 감정평가 및 가치평가를 실시하여 산정하며(이하 생략)

[표 2]와 같이 동산 S&LB의 경우 동산 요강에서는 임대차계약 해지권 행사, 재매입, 임대차목적물의 처분만 명시되어 있었고

부동산 S&LB의 부동산 요강의 경우 임대료 지급 관리, 연체료 부과, 연체시 충당순서, 임대차보증금 공제 순서 등의 주요 업무방침에 대하여 다루는데 반해

동산 S&LB은 임대료 연체 등 관리의 상당부분이 동산 임대차계약서에만 반영되어 있었고 동산 임대차계약서가 동산 요강에 별지로 포함되어 있지 않는 등 동산 S&LB와 관련하여 동산 요강 내용이 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 2] 동산 S&LB 및 부동산 S&LB 임대관리 관련 요강 비교

구분	동산 요강	부동산 요강
----	-------	--------

“기재 생략”

한편, 계약해지 후 후속 업무절차의 경우, 동산 요강에는 제79조에 제3자 처분만 명시되어 있을 뿐 동산 임대차계약서에서 명시한(제14조 제2항) 임대인이 본 계약을 해지하는 경우 임차인은 해지 시점을 기준으로 현재 기일이 도래하지 않은 잔여 납입원금의 103%와 연체금액, 제5조에 의한 연체료를 즉시 지급하여야 한다는 내용은 없었는데

이는 공사가 시장매각으로 제3자 처분 전에 지원기업에 재매입 의사 여부를 확인하는 업무처리로 동산 요강에 반영되어야 할 사항으로 보여지며

그 외 연체임대료에 대한 상환 촉구와 연체임대료가 임대차보증금보다 큰 경우 업무처리 등에 대해서는 동산 요강 및 동산 임대차계약서에서도 다루지 않는 것으로 확인되었다.

또한, 동산 요강 및 동산 임대차계약서 내용 중 보완할 점도 다음과 같이 확인되었다.

임대차계약이 해지³⁾되고 점유이전 후에는 당연히 임대차계약에 따라 지급되어야 하는 금액은 존재하지 않는데도

동산 요강 제79조 제2항 및 동산임대차계약서 제20조 제3항에 따르면 임대차계약을 해지 등으로 임대차목적물을 점유이전 하고 온비드 등 공개매각시장을 통해 제3자에게 처분하고 임대차목적물을 처분한 매각대금에서 처분비용을 뺀 잔액을 임대차계약에 따라 지급되어야 하는 금액에 충당하도록 되어 있었으며

기존 임차인과 계약해지로 동산담보물과 이해관계가 없는 상태가 된 이후 공사가 매입대금 회수를 위해 제3자 매각처분 하는 내용은 동산매매계약서에 포함되지 않아야 할 내용으로 판단된다.

한편, 2021. 7. 23. 동산 S&LB 방식으로 인수한 (주)■■■■의 동산 (압출성형기 등 5식)의 경우 2021. 7. 26. 임대차계약을 체결하고 임대료

3) 「민법」 제550조(해지의 효과) 당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다

연체 및 간이회생 신청 등의 사유로 2023. 5. 11. 동산담보물 임대차 계약을 해지한 후

동산 요강 제79조 제2항에 따라 공개매각시장에서 제3자에게 처분 하여야 하나 요강 외 취급사항⁴⁾으로 경쟁입찰방식으로 제3자에게 임대한 바 있다.

이와 관련하여 지원기업이 재매입을 하지 않을 경우 동산 요강에서 정한 내용을 검토한 결과

동산 요강 제79조 제1항 및 제2항에 따르면 즉시 임대차목적물의 점유를 이전 받아 직접 관리하도록 되어 있으며, 점유이전 후 임대차 목적물을 온비드 등 공개매각시장을 통해 제3자에게 처분하도록 되어 있고 별도의 예외 사항은 없었는데

부동산 S&LB의 경우 부동산 요강 제54조 제7항에 따르면 시장매각이 불가하거나 연기하는 것이 타당한 것으로 판단되는 경우에는 시장매각을 보류하고 제3자에게 임대할 수 있도록 되어 있었다.

따라서, 동산담보물의 특성상 저가 및 미매각 가능성이 크므로 지원기업이 재매입을 하지 않을 경우 시장매각을 우선 고려하되 제3자에게 임대하는 방안도 동산 요강에 반영할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 기업지원총괄처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 동산 S&LB 관련 주요 업무처리의 요강 반영과 동산임대차계약서 정비를 검토하겠다고 하였다.

4) 동산 요강 제4조(요강외 취급) 이 요강에서 정하지 아니한 사항은 업무처리를 하기 전 요강 외 취급사항임을 명시하여 부사장의 승인을 얻어야 한다
관련문서: ◆◆◆◆◆◆◆◆-0000(부사장 결재, 0000. 0. 00.)

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장은 동산 S&LB 관련 업무가 체계적으로 이루어질 수 있도록 주요 업무 및 재임대 방안 등을 관련 요강에 반영하고 동산임대차계약서에 대하여 불필요한 내용을 삭제하는 등 정비하시기 바랍니다.(개선)